

	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DESDE CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A Y DISPOSITIVOS ASOCIADOS	Código:	DP 5.1
		Fecha:	Agosto de 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Agosto de 2031
		Página:	Página 1 de 12

PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DESDE CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A Y DISPOSITIVOS ASOCIADOS.

Unidad de Calidad y Seguridad del Usuario, CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo

Elaborado por: Gemita Castro C	Revisado por: EU María José Solís	Aprobado por: Cristian Cárdenas E
Cargo : Vocal representante de CESFAM Dr. Orlando Leyton A.	Cargo: Área Técnica Unidad de Calidad	Cargo: Director CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo
Fecha: 17-08-2026	Fecha: 18-08-2026	Fecha: 19-08-2026
Firma: 	Firma: 	Firma: 

	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DESDE CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A Y DISPOSITIVOS ASOCIADOS	Código:	DP 5.1
		Fecha:	Agosto de 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Agosto de 2031
		Página:	Página 2 de 12

I. INTRODUCCIÓN

La Atención Primaria de Salud basa su quehacer en el Modelo de Atención Integral en Salud Familiar y Comunitaria (MAISFC), el cual consta de tres principios irrenunciables: la continuidad del cuidado, la integridad y la centralidad en las personas, siendo este último principio el que está relacionado con el valor de la dignidad humana ante toda edad, condición social o estado de salud. Los Comité de Ética Asistencial (CEA) colaboran con el equipo de salud y la comunidad inscrita en los establecimientos de salud familiar para prevenir la vulneración de derechos y promover una atención humanizada. Son grupos interdisciplinarios respetuosos de la pluralidad social cuyo fin es construir un ethos corporativo con las virtudes necesarias para cumplir con los fines de la medicina, resguardando que los medios sean prudentes y adecuados, evitando daños prevenibles y maximizando los beneficios para los usuarios/as y sus familias.

II. OBJETIVOS

a. Objetivo General.

Someter formalmente a evaluación ética las situaciones o eventos de esa índole que afecten la atención de los usuarios/as en CESFAM Dr. Orlando Leyton A., Postas de Salud Rural y todos sus dispositivos de salud asociados.

	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DESDE CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A Y DISPOSITIVOS ASOCIADOS	Código:	DP 5.1
		Fecha:	Agosto de 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Agosto de 2031
		Página:	Página 3 de 12

b. Objetivos específicos

- Acceder a un Comité de Ética Asistencial (CEA) en la red de salud de O'Higgins donde se resuelven las materias de orden ético que se suscitan como consecuencia de la labor asistencial.
- Establecer el procedimiento a seguir ante problemas éticos surgidos en la práctica clínica de los profesionales de CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Postas de Salud Rural y todos sus dispositivos de salud asociados mejorando las decisiones y beneficiando de forma directa al usuario/a.

III. ALCANCE

El procedimiento para acceder al CEA debe ser conocido por todos los médicos que atiendan usuarios/as del CESFAM Dr., Orlando Leyton A Postas de Salud Rural y todos sus dispositivos de salud asociados.

IV. DESIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

Director CESFAM: Designar representantes de la institución como vocales del CEA, garantizar tiempo protegido para que los representantes cumplan las funciones encomendadas.

Representantes de la institución (vocales): Recepcionar las solicitudes de casos y consultas, evaluar pertinencia de casos, responder en los plazos acordados, remitir antecedentes a CEA, participar de las reuniones de CEA que sean convocados respetando la confidencialidad de la información en cada sesión.

OIRS: Unidad encargada de recepcionar de forma escrita las solicitudes y derivarla a los vocales para su pronunciamiento.

	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DESDE CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A Y DISPOSITIVOS ASOCIADOS	Código:	DP 5.1
		Fecha:	Agosto de 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Agosto de 2031
		Página:	Página 4 de 12

Médicos: Tomar conocimiento de CEA adscrito y la forma de acceder a este.

V. DEFINICIONES

Comité de ética asistencial en APS (CEA): Grupo interdisciplinar no remunerado encargado de analizar, asesorar, normar y formar en la aplicación de la bioética en el nivel primario de atención de la red asistencial, involucrando a la totalidad de los que participan en esta tarea, desde aquellos que tienen un actuar directo con el paciente y sus familias, como a aquellos/as que trabajan en los estamentos administrativos, en instituciones del intersector y en organizaciones comunitarias.

Ética: Rama de la filosofía encargada de la reflexión crítica sobre los valores y principios que guían las decisiones y comportamientos humanos.

Bioética: Rama de la ética que engloba el conocimiento biológico con los valores humanos, guiando la práctica de la medicina.

No maleficiencia: No hacer daño al paciente (“primun non nocere”); se trata de respetar la integridad física y psicológica de la vida humana.

Beneficiencia: Se trata de la obligación de hacer el bien.

Autonomía: Es la obligación de respetar los valores, cosmovisión y opciones personales de cada individuo, considerando el derecho a equivocarse.

Justicia: Consiste en el reparto equitativo de beneficios, evitando la discriminación en el acceso a los recursos sanitarios. Pretende que la autonomía de cada individuo no atente contra la vida, libertad y derechos básicos de otras personas.

Conflicto ético: es aquella situación que involucra a un "agente moral" que debe tomar una decisión, en la cual se identifican diferentes cursos de acción para elegir y cuando, sin importar el curso de acción que se elija, algún valor o principio se ve comprometido.

	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DESDE CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A Y DISPOSITIVOS ASOCIADOS	Código:	DP 5.1
		Fecha:	Agosto de 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Agosto de 2031
		Página:	Página 5 de 12

Respuesta rápida o urgente: se trata de aquel informe que precisa de una respuesta por parte del comité a la mayor brevedad posible, que no puede esperar a la convocatoria ordinaria del CEA y que debe tratarse en reunión extraordinaria o de algún el miembro del comité con mayor experiencia y conocimiento ético que emita una respuesta.

Caso: son las situaciones clínicas o asistenciales que involucran a un paciente o persona usuaria e impliquen conflictos de valores.

Consulta: es toda aquella pregunta emitida al CEA que no solicite asesoramiento sobre la toma de decisiones en un caso clínico particular. Puede tratarse de preguntas a propósito de noticias, protocolos, normativas, directrices organizativas, situaciones cotidianas del trato a los pacientes, del desarrollo de actividades dentro de la institución o casos ficticios que son analizados por el CEA

Consultante: Es aquel que envía una solicitud de asesoría al CEA

Consulta informal: pregunta no emitida mediante documento escrito o correo electrónico.

Dictamen o recomendación: es la respuesta trabajada y deliberada que emite el CEA tras el estudio del casos o consultas.

Consultorías ético-clínicas: Es la labor de consultores individuales que contribuyen a identificar y analizar los problemas éticos presentes en casos particulares para facilitar la resolución de conflicto de valores y formular recomendaciones.

	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DESDE CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A Y DISPOSITIVOS ASOCIADOS	Código:	DP 5.1
		Fecha:	Agosto de 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Agosto de 2031
		Página:	Página 6 de 12

VI. DESARROLLO

1. Adscripción a Comité de ética asistencial (CEA).

En la actualidad CESFAM Dr. Orlando Leyton A. no cuenta con la conformación de un CEA. Sin embargo, la institución está adscrita desde Julio de 2026 al Comité de ética asistencial APS CORMUN Rancagua. Nuestra institución cuenta con dos representantes (vocales) ante CEA: Trabajadora Social Gemita Castro Cornejo y Cirujano Dentista Cristian Cárdenas Espinoza.

2. Situaciones asistenciales que pueden someterse a evaluación ética.

Todas aquellas situaciones que impliquen conflictos de valores que ameriten ser analizados según los principios éticos y atendiendo a la ley N°20.584 de “Derechos y Deberes de los pacientes” y al D.S. N°62 del año 2013: “Reglamento para la constitución y funcionamiento de los Comités de Ética Asistencial”, tales como:

- En caso de duda del profesional tratante acerca de la competencia de la persona para adoptar una decisión autónoma, siempre que previamente se haya realizado una evaluación clínica integral que no hubiese logrado aclarar dicha duda.
- En el caso que se estime que la decisión autónoma manifestada por la persona o su representante legal la expone a graves daños a su salud o a riesgo de morir, que serían evitables prudencialmente siguiendo los tratamientos indicados y siempre que el profesional tratante haya agotado todas las instancias de información que hubiesen permitido a la persona o a su representante alcanzar una decisión autónoma.

	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DESDE CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A Y DISPOSITIVOS ASOCIADOS	Código:	DP 5.1
		Fecha:	Agosto de 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Agosto de 2031
		Página:	Página 7 de 12

- En el caso de una posible aplicación de alta forzosa por parte de la dirección del establecimiento, a propuesta del profesional tratante, cuando la persona expresare su voluntad de no ser tratada, de interrumpir el tratamiento o se negare a cumplir las prescripciones del profesional tratante.
- En el caso de personas con discapacidad psíquica o intelectual que no se encuentran en condiciones de manifestar su voluntad, respecto de las cuales se analice la posible indicación y aplicación de tratamientos invasivos de carácter irreversible, sin perjuicio de la aplicación de la reglamentación particular que regula la materia.
- Problemas en la relación clínico-asistencial entre el personal de salud de la institución y los pacientes y/o familiares en relación a la atención recibida.
- Vulneración a los derechos de las personas usuarias debido a normativas internas.
- Manejo de recursos escasos y su equitativa distribución.
- Conflictos relacionados con interculturalidad, inmigración, transgénero e inclusión.
- Conflictos relacionados con actividades del tipo académico, como aquellas actividades que se realizan dentro de la institución y potencialmente puedan dañar la integridad de las personas usuarias, si involucran sus datos personales, la grabación de imágenes audio-visuales o el uso de encuestas relacionadas con su intimidad.
- Uso de datos sensibles resguardados en las fichas clínicas o en cualquier otro medio institucional que se utilicen para fines distintos a la gestión o a la asistencia sanitaria.

	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DESDE CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A Y DISPOSITIVOS ASOCIADOS	Código:	DP 5.1
		Fecha:	Agosto de 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Agosto de 2031
		Página:	Página 8 de 12

3. Exclusiones del Comité de ética asistencial.

El CEA no debe:

- Asumir las funciones de un comité deontológico, es decir, no debe emitir juicio sobre ética profesional, ni sobre la conducta de los pacientes y usuarios, no es un tribunal de enjuiciamiento moral.
- Asumir funciones de un Comité de Ética Científico.
- Imponer sanciones, ni sustituye la responsabilidad de quien ha pedido asesoría.
- Dar respuesta a dudas de carácter técnico.
- Realizar auditoría técnica ni clínica.
- Ser una extensión de las funciones de la oficina de informaciones, reclamos, sugerencias o felicitaciones.

4. Procedimiento para acceder al CEA desde CESFAM Dr. Orlando Leyton A y sus dispositivos dependientes.

Los pasos para acceder al CEA de APS CORMUN Rancagua, desde CESFAM Dr. Orlando Leyton A son los siguientes:

- a) **Podrán acceder** los funcionarios/as de CESFAM Postas de Salud Rural y todos sus dispositivos de salud asociados, usuarios/as, representantes de la comunidad o instituciones u otras personas que se estime conveniente.

	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DESDE CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A Y DISPOSITIVOS ASOCIADOS	Código:	DP 5.1
		Fecha:	Agosto de 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Agosto de 2031
		Página:	Página 9 de 12

b) Para acudir al CEA se establecen dos vías:

-Documento en sobre sellado dirigido a Gemita Castro Cornejo y/o Cristian Cárdenas Espinoza el cual deberá ser entregado en la OIRS de CESFAM.

-Correo electrónico: g.castro@muniperalillo.cl; c.cardenas@muniperalillo.cl dirigido a las mismas personas enunciadas previamente, como representantes (vocales) del CESFAM que pertenezca al CEA.

Tales vocales se deberán reunir ante el requerimiento y visarán la pertinencia del caso, darán respuesta dentro de 15 días consultando al paciente si autoriza a los integrantes del CEA CORMUN APS Rancagua para dar a conocer los antecedentes necesarios a las personas que se cite a sus sesiones en la resolución del caso y de ser necesario los autoriza a acceder a sus antecedentes personales (ficha u otros), con el fin de cumplir con el pronunciamiento.

En el caso de ser pertinente y con la autorización respectiva del usuario/a, se remitirán los antecedentes vía correo electrónico al mail: cbioetica@cormun.cl quienes darán las indicaciones pertinentes a los vocales para la presentación posterior del caso.

	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DESDE CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A Y DISPOSITIVOS ASOCIADOS	Código:	DP 5.1
		Fecha:	Agosto de 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Agosto de 2031
		Página:	Página 10 de 12

c) Sobre los datos mínimos a solicitar para asesoría de casos:

Para solicitar asesoría de **casos o consultas** se debe considerar dentro de la solicitud:

- 1) Fecha.
- 2) Identificación del consultante.
- 3) Descripción del caso y los conflictos de valor identificados (problemas técnicos, administrativos y éticos; valores y preferencias del paciente, su familia y el equipo tratante, cultura organizacional, aspectos legales o normativos, etc.)
- 4) Datos del paciente relevantes para analizar en el caso como: condición de salud, personas involucradas, aspectos familiares, sociales y culturales, otros.

d) Recomendaciones.

Los dictámenes o recomendaciones de los casos y consultas sugeridas por el CEA serán enviadas a través de documentos en sobre sellado o por medios digitales vía correo electrónico a los consultantes, según corresponda.

El Comité responderá en un plazo no mayor a 20 días hábiles.

La dinámica de las reuniones está contenida en el Reglamento interno Comité de ética asistencial funcionamiento y procedimiento de presentación de protocolos CORMUN Rancagua.

	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DESDE CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A Y DISPOSITIVOS ASOCIADOS	Código:	DP 5.1
		Fecha:	Agosto de 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Agosto de 2031
		Página:	Página 11 de 12

VII. DISTRIBUCIÓN.

- Dirección CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo
- Unidad de Calidad y Seguridad del usuario CESFAM Dr. Orlando Leyton A. Peralillo
- Equipo médico de salud de la Comuna de Peralillo
- Funcionarios/as equipo de salud Comuna de Peralillo.

VIII. BIBLIOGRAFÍA O REFERENCIAS

Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, N°20.544/2012

Normas Generales Técnicas N°2, sobre comité de ética de los servicios de salud y deroga D.P.I. Técnica N° 10. Resolución exenta N° 134 del 11 de febrero 1994.

Decreto N° 62 Aprueba reglamento para la constitución y funcionamiento de comités de ética asistencial. (Oct. 2012)

Reglamento interno comité de ética asistencial, APS CORMUN Rancagua, versión 6.

IX. AUTORES

Gemita Castro C. Trabajadora Social, representante institucional CEA (Vocal)

Cristian Cárdenas E. Cirujano Dentista, representante institucional CEA (Vocal)

	PROCEDIMIENTO PARA ACCEDER AL COMITÉ DE ÉTICA ASISTENCIAL DESDE CESFAM DR. ORLANDO LEYTON A Y DISPOSITIVOS ASOCIADOS	Código:	DP 5.1
		Fecha:	Agosto de 2026
		Versión:	1.0
		Vigencia:	Agosto de 2031
		Página:	Página 12 de 12

X. CONTROL DE CAMBIOS

Cambio	Fecha de cambio	Responsable del cambio (Firma)	Autoriza el cambio (Firma)